

Convention n° : 90052718

Commune : Muntelier (Montilier)

Ligne n°/ km : TPF 256 / 24.880



SBB CFF FFS

Convention

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses CFF

société anonyme de droit public ayant son siège à Berne

Infrastructure

Rue de la Gare de Triage 7

CH-1020 Renens

(ci-après : « CFF SA »)

et

Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA

Société anonyme ayant son siège à Givisiez (FR)

Route du Vieux-Canal 6

CH-1762 Givisiez

(ci-après : « TPF INFRA SA / les TPF »)

relative à la réalisation des travaux de renouvellement du passage à niveau appartenant à TPF INFRA SA situé au km 24.880 sur la Commune de Montilier dit « PN 248 – PN de Montilier »

(ci-après : « PN 248 / PN de Montilier »)

Introduction

1. Situation initiale

- 1.1. Le passage à niveau (PN) de Montilier (PN248) est situé au km 24.880 de la ligne TPF 256 qui relie Morat à Neuchâtel. Il se trouve à proximité de la gare de Muntelier-Löwenberg. Ce PN permet le croisement entre la route Hauptstrasse et la voie ferrée dans une zone industrielle/agricole.
- 1.2. Bien que ce PN appartienne aux TPF, son renouvellement est nécessaire au fonctionnement du nouvel ATR¹ faisant partie du dossier « *LHand – Modernisation de la Broye et ATR – Renouvellement des enclenchements - Lots 2 et 3* ».

2. Objectifs et finalité de la convention

- 2.1. La présente convention a pour but de déterminer les modalités de collaboration et de financement entre CFF SA et TPF INFRA SA en vue de la réalisation des travaux au PN 248 sur la ligne TPF 256, soit pour la phase SIA 5, norme SIA, (phases partielles SIA 51, 52 et 53).

3. Description des travaux à réaliser

- 3.1. La présente convention porte sur les travaux spécifiques suivants :
PN 248, ligne TPF 256
Renouvellement (commande, treuils, signalisation routière) du PN 248 de Montilier (TED0934) propriété de TPF INFRA SA par une commande de type LCM200 et des treuils de type PMZ05, afin de pouvoir être enclenché dans le nouveau bâtiment de service de Morat faisant partie du nouvel ATR.
- 3.2. La réalisation se fera conformément au dossier PAP approuvé (DAP 411.1-12/532/8 - 2020/0053-03 du 28 juin 2024) avec des divergences qui ont été discutées avec les TPF, comme le platelage et les quelques adaptations provisoires.

4. Propriété des ouvrages

- 4.1. Au terme du renouvellement du PN 248, le contrat de raccordement n°90051848 sera adapté en conséquence.

¹ Automatisation Télécommande Réseau.

Réalisation des travaux de renouvellement

5. Maîtrise d'ouvrage

- 5.1. CFF SA assume la maîtrise d'ouvrage pour les travaux décrits au chiffre 3.

6. Projet et direction des travaux

- 6.1. L'étude de projet et la direction locale des travaux de renouvellement sont assurées par CFF SA
- 6.2. Pour toute demande en lien avec l'exploitation, il convient de se référer au processus établi et communiqué par le Département Centre d'exploitation des TPF.

7. Documentation des travaux

- 7.1. À la fin des travaux, CFF SA conserve un exemplaire du dossier conforme à l'exécution des installations et en transfère une copie à TPF INFRA.

8. Garantie pour les défauts

- 8.1. Jusqu'à la prescription des droits de garantie (5 ans après la réception de l'ouvrage), le maître d'ouvrage exerce les droits de garantie au nom du propriétaire. A l'expiration des 5 ans, le maître d'ouvrage CFF SA cède les droits de garantie pour les défauts intentionnellement dissimulés (10 ans après la réception de l'ouvrage) au propriétaire de l'ouvrage (les TPF, conformément à l'article 4) et s'engage à fournir tous les moyens de preuve.
- 8.2. Il est de la responsabilité du propriétaire de signaler au maître d'ouvrage les défauts qu'il constate.
- 8.3. Le maître d'ouvrage s'engage à ne pas prévoir de limitations de responsabilité dans les contrats conclus en lien avec l'ouvrage faisant l'objet de la présente convention.

9. Financement des frais d'investissement

- 9.1. La rémunération pour les prestations de CFF SA selon le chiffre 3 de la convention est convenue à un montant forfaitaire de :
CHF 907 150.00.- hors TVA, y c. FGAD² 2% et supplément de 1.1% sur les prestations des tiers.
- 9.2. Selon les directives de l'OFT et la loi sur les subventions (LSu, 616.1), TPF INFRA SA est considérée comme un gestionnaire d'infrastructure (GI) et bénéficie à ce titre de conditions financières spécifiques en raison du financement du présent projet par la convention de prestations (CP).

² Frais généraux d'administration et de distribution.

10. Délais de paiement ou modalités de facturation

- 10.1. Le délai de paiement est fixé à 30 jours suivant la mise en service du projet CFF ATR tronçon 2 PAY-KZ.
Les factures doivent être envoyées à l'adresse suivante :
Transports publics fribourgeois
Infrastructure (TPF INFRA) SA
Route du Vieux-Canal 6
1762 Givisiez

11. Calendrier

- 11.1. En l'état actuel de la planification, les principaux jalons sont définis comme suit :

Début des travaux	Février 2025
Mise en service du projet CFF ATR tronçon 2 PAY-KZ	Eté 2027

12. Conservation du passage à niveau

- 12.1. La surveillance, la maintenance, la remise en état et la levée des dérangements du passage à niveau sont réglées par le contrat de raccordement n° 90051848.

Autres dispositions**13. Responsabilité**

- 13.1. La responsabilité est définie par la loi.
- 13.2. Les parties limitent leur responsabilité mutuelle à la faute intentionnelle et à la négligence grave.
- 13.3. En cas de prétentions d'un tiers envers l'une des parties, celle-ci peut recourir contre la partie responsable selon la présente convention, laquelle indemnise intégralement la partie exerçant le recours, dans les limites des présentes dispositions sur la responsabilité.
- 13.4. Chacune des parties s'engage à aider l'autre à se défendre contre des prétentions de tiers, notamment en fournissant des moyens de preuve, en participant à un éventuel procès ou en se substituant à l'autre partie dans la procédure.

14. Règlement des différends, élection de for et de droit

- 14.1. Dans la mesure du possible, les parties s'engagent à régler leurs différends en lien avec la présente convention par voie de négociation, avant de saisir les tribunaux compétents.
- 14.2. L'Office fédéral des transports est compétent pour les litiges issus de la présente convention au sens de l'art. 40 LCdF (RS 742.101).

14.3. Les autres litiges issus de la présente convention pour lesquels l'Office fédéral des transports n'est pas compétent relèvent de la compétence du Tribunal administratif fédéral (art. 35 let. a de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, RS 173.32).

14.4. Le droit suisse s'applique exclusivement.

15. Exemplaires

15.1. La présente convention est établie en 2 exemplaires. Chaque partie en reçoit un exemplaire original dûment daté et signé, y c. les annexes.

Renens, le 18.03.2026

Pour CFF SA :



Patrick Susan
Responsable de périmètre
Développement du réseau,
Installations et Technologie



Michel Maffia
Responsable du cycle de vie des
installations
Installations de sécurité
Région Ouest

Givisiez, le 04.03.26

Pour Transports publics fribourgeois Infrastructure (TPF INFRA) SA :



Olivier Jolissaint
Administrateur



Daniel Rumo
Responsable Infrastructure ferroviaire

Annexe :

- Conditions générales relatives à la fourniture de prestations par CFF SA
« CG CFF », novembre 2021